

0001460-89.2016.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALBERTO VICENTE VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

VALBERTO VICENTE VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 1º da Lei nº 11.464/07, porque no dia 30 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001460-89.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001460-89.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALBERTO VICENTE VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

VALBERTO VICENTE VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 1º da Lei nº 11.464/07, porque no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 08h48min, na Alameda Malaquias, altura do nº 50, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 13 pinos contendo um total de 27,76 gramas da droga conhecida como cocaína e 32 invólucros contendo um total de 11,62 gramas de cocaína, na forma de crack, substâncias

entorpecentes identificadas no auto de fls. 128-129 e nos laudos de fls. 132/134 e 211/213, as quais determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Réu notificado (fls. 173). Defesa preliminar apresentada (fls. 177/182).

Denúncia recebida em 19 de janeiro de 2017 (fls. 188).

Réu citado (fls. 203). Resposta reiterada (fls. 207).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa pleitearam absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede, uma vez que o conjunto probatório não é concludente quanto à autoria e prática do ilícito.

Em juízo, o policial ouvido não soube precisar o produto da apreensão, tampouco descrever quais entorpecentes foram apreendidos, e a quantidade de dinheiro. O depoente informou que as drogas foram encontradas em uma pochete, enquanto a denúncia informa uma pequena bolsa de mão.

O réu preferiu manter-se em silêncio.

A prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e ao depoimento de um policial, sem qualquer atividade investigativa. E o único elemento peremptório de prova, o relato do policial, é recalcitrante nos autos.

Além de contraditório, o depoimento do único policial ouvido foi vago e precário a respeito de questões elementares do tipo penal. Obtempero que o policial também não narrou atos de mercancia, não realizou campana e não foram arroladas testemunhas presenciais. Também não houve confissão judicial ou extrajudicial.

Deve o julgador analisar as provas produzidas nos autos, sem presunções ou julgamento antecipado. Se o interesse do réu é se ver livre da acusação, os policiais depõem no intuito de legitimar seus atos e justificar as prisões e diligências realizadas. Ou seja, nunca existirão relatos absolutamente imparciais. A prova acusatória, portanto, há que se mostrar robusta, harmônica e sem contradições, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância

apreendida" (TACRIM-SP - AC - Rel. Tomaz Rodrigues - JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Ainda que os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para condenação. Portanto, não sendo possível condenação por presunção, de rigor o desfecho absolutório.

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal".

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER VALBERTO VICENTE VIEIRA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 1º da Lei nº 11.464/07, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal.

P. R. I. C.

Osasco, 23 de agosto de 2022.